



**COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL
PUTUMAYO**

Personería Jurídica No. 111 del 1 de febrero de 1984-DANCOOP
Nit.800.173.694-5

CONVENIO No. 20-2026

**PARA DESCUENTO DE LIBRANZA POR CUOTA DE CREDITO Y APORTES SOCIALES SUSCRITO
ENTRE LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL
PUTUMAYO-COOTEP Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG KONG S.A.**

SOLICITADO:	COOPERATIVA E LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO-COOTEP
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 800.173.694-5
SOLICITANTE:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG KONG S.A. - TRANS HONG KONG S.A.
IDENTIFICACIÓN:	NIT- 800228363-0
OBJETO:	"DESCUENTO DE NOMINA POR LIBRANZA A TRABAJADORES DE PLANTA DE PERSONAL DE TRANS HONG KONG S.A., CON OCASIÓN A LA CANCELACIÓN DE APORTES Y CUOTAS DE CRÉDITOS OTORGADOS POR COOTEP"
PLAZO	UN (1) AÑO
FECHA DE INICIO/FINALIZACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 10 AGOSTO DE 2027

Entre los suscritos a saber, **LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO COOTEP**, con domicilio en Mocoa e identificada con NIT. 800173694-5, representada legalmente por la doctora **RAQUEL MALUA SAYALPUD**, mayor de edad, domiciliada en este municipio e identificada con cédula de ciudadanía No. 69.007.052 expedida en Mocoa (P) en su calidad de Gerente General, parte que para efectos del presente convenio se denominará **LA COOPERATIVA o COOTEP** y, por otra parte, **EMPRESA DE TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG KONG S.A.**, con domicilio en la ciudad de Puerto Asís(P), identificada con NIT. 800228363-0, representada legalmente por la doctora **ANGELA PATRICIA ENCISO CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.032.474.597, parte que para efectos del presente convenio se denominará **TRANS HONG KONG S.A.** Las partes en mención, acuerdan suscribir el presente convenio, previas las siguientes consideraciones:

- 1) Que la Cooperativa de los Trabajadores de la Educación y Empresarios del Putumayo tiene como misión, mediante los principios que caracterizan el movimiento cooperativo, participar activamente y ofertar servicios especiales en ahorro con la mayor rentabilidad del mercado, facilidad de créditos y otros servicios de carácter social, los cuales se establecen de forma oportuna, eficaz, mediante estrategias, mecanismos, convenios, que permitan el crecimiento económico, social e intelectual de sus a asociados y la comunidad en general.
- 2) Que TRANS HONG KONG S.A.,

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858

secretaria@cootep.com.co

"Crecemos sólidos para servir"

brinda bienes y servicios que buscan contribuir al bienestar de los habitantes del municipio y del departamento del Putumayo; en esta oportunidad focaliza los beneficios del presente convenio, directamente a los trabajadores de planta que integran su empresa. **3)** Que COOTEP, es una cooperativa especializada en ahorro y crédito, de carácter solidario, legalmente reconocida y vigilada por el máximo Órgano de Control, la Superintendencia de Economía Solidaria. **4)** Que el presente convenio se registrará por lo dispuesto en la Ley 1527 de 2012 y Ley 1902/2018. **5)** Que basándose en las anteriores consideraciones y por voluntad de las partes se suscribe el presente convenio el cual se registrará por las disposiciones del derecho privado, en especial las previstas en los Códigos Civil y Comercial y todas aquellas disposiciones que los desarrollen, complementen y modifican, como también, por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente convenio tiene por objeto la cooperación mutua entre COOTEP y TRANS HONG KONG S.A., en el sentido que: (I) COOTEP otorgará créditos por el sistema de libranza a los trabajadores que hagan parte de la planta de personal de TRANS HONG KONG S.A., (II) quien realizará a COOTEP, de forma oportuna la deducción y transferencia/consignación de los descuentos mensuales realizados sobre la nómina de sus trabajadores, con ocasión a las cuotas de créditos y aportes que estos hayan acordado en favor de la Cooperativa.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE TRANS HONG KONG S.A., quién se obliga a:

1. Cumplir con lo deberes de la Ley 1527 de 2012 y demás normas concordantes.
2. Comunicar y promocionar a todos sus trabajadores sobre la existencia y beneficios de este convenio de cooperación interinstitucional por medios escritos (circulares, boletines, revistas, etc.) y verbales (reuniones con empleados).
3. TRANS HONG KONG S.A., se compromete a consignar de manera mensual, oportuna y mediante transferencia a la cuenta de ahorros que posee COOTEP en Banco BBVA No.7260200136963, los recursos económicos correspondientes, para la cancelación de las libranzas pactadas sobre aportes y cuotas de crédito de sus trabajadores el día 10 de cada mes y/o el último día hábil de esta fecha, siempre y cuando las libranzas o novedades hayan sido presentadas oportunamente por COOTEP, a más tardar el día 15 de cada mes, las cuales serán aplicadas en la nómina del mes siguiente.
4. Informar inmediatamente a Cootep, sobre la transferencia realizada y hará entrega de los soportes de la transferencia, junto con la relación de las personas y el valor que cancela cada una de ellas. Información que deberá enviarse en magnético al

director de agencia de Puerto Asís, al siguiente correo electrónico: agenciapuertoasis@cootep.com.co, o entregar los soportes en físico, para darle el respectivo recibido, cuando se trate de consignaciones en efectivo en la oficina de la agencia de Puerto Asís. Lo anterior con el fin de no generar días de mora en el pago de sus obligaciones ya que este tipo de descuentos se realizan cada mes. COOTEP no se hace responsable de los intereses moratorios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones descritas en el presente convenio.

5. En caso de terminación del contrato de trabajo del trabajador por cualquier causal, TRANS HONG KONG S.A., se compromete a realizar los descuentos de los saldos pendientes del pago de la liquidación total o de cualquier otra acreencia laboral a que tenga derecho sus trabajadores, siempre y cuando COOTEP, obtenga del solicitante la autorización por escrito para realizar dichos descuentos.
6. TRANS HONG KONG S.A. deberá informar de manera inmediata a COOTEP, cualquier novedad que impida el descuento de nómina de alguno de sus funcionarios. So pena de hacerse responsable del valor a descontar, así como también de los perjuicios causados.
7. Deberá hacer entrega a COOTEP, a través del trabajador, la certificación laboral y los últimos tres desprendibles de pago, cuando sea solicitado y necesario.
8. Firmar y hacer entrega de la autorización de libranza por parte del pagador asignado.
9. Informar a sus trabajadores el día 15 de enero de cada año, sobre el incremento del valor del aporte a realizar a la Cooperativa.
10. Deberá coadyuvar en la solución de dificultades que radique en la dificultad de efectuar los descuentos de nómina, pese a que el trámite del crédito se haya realizado conforme lo dispone el reglamento de crédito y el presente convenio.
11. Deberá informar una vez se suscriba el convenio, el nombre y número de contacto del funcionario que estará a cargo de operar las directrices impartidas en el convenio, en aras de solucionar y aclarar de forma inmediata cualquier circunstancia que se pueda suscitar.
12. La propuesta aportada, documentos de ley y demás comunicaciones entre las partes, son de obligatorio cumplimiento y se aportan como parte integral del convenio, el cual, cuando fuere necesario se ajustará también a lo en ellos descrito.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE COOTEP:

1. Recibir y aplicar los descuentos (por concepto de cuotas de crédito y/o aportes) realizados por TRANS HONG KONG S.A. a cada obligación crediticia de la cooperativa que se halla relacionado previamente.

2. Aplicar los descuentos realizados por TRANS HONG KONG S.A. a cada obligación según el reporte físico o digital recibido el día 10 de cada mes. Por regla general, COOTEP podrá realizar dicha diligencia hasta el día 20 de cada mes, sin que ello represente intereses moratorios o pérdida de beneficios sociales para los asociados trabajadores de TRANS HONG KONG S.A.
3. Remitir de manera mensual y oportuna la relación de los trabajadores y el valor de la cuota de crédito y aportes a descontar de nómina por parte de TRANS HONG KONG S.A.
4. Teniendo en cuenta el incremento salarial anual Cootep trasladará la novedad de descuento de aportes hasta el día 15 de enero de cada año.
5. COOTEP dará trato preferencial a las solicitudes de crédito presentadas por los trabajadores de TRANS HONG KONG S.A., con previo lleno de requisitos según el reglamento de crédito, siempre y cuando estos sean asociados de la Cooperativa.
6. A remitir a TRANS HONG KONG S.A. copia de la libranza que se haya constituido con el trabajador.
7. Suministrar la información necesaria, clara y suficiente sobre el crédito de libranza a los trabajadores de TRANS HONG KONG S.A.
8. COOTEP se reserva el derecho exclusivo a otorgar o negar las solicitudes de crédito, dependiendo de las políticas internas, reglamento de crédito, normas que regulen el otorgamiento del crédito y a las condiciones de liquidez de la Cooperativa.

CLAUSULA CUARTA. DURACIÓN. Este convenio se suscribe por término de un año, comprendido entre el 10 del mes de agosto del año 2026, hasta el día 10 del mes de agosto del año 2027, sin perjuicio de que pueda ser renovado a voluntad de las partes.

CLAUSULA QUINTA. TERMINACION. Este convenio podrá darse por terminado por cualquiera de las siguientes condiciones: **1.** Por expiración del término inicialmente pactado. **2.** Por incumplimiento de alguna de las partes a las obligaciones estipuladas en el presente convenio. **3.** Por mutuo acuerdo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Quien decida terminar en forma anticipada el presente convenio, deberá notificar de forma escrita a la otra parte con treinta (30) días hábiles de anticipación y contar con la aceptación o conocimiento efectivo de la otra parte.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si ninguna de las partes manifiesta su intención de dar por terminado el presente convenio con previo aviso de los 30 días hábiles, se entenderá prorrogado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado.

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de la terminación del presente convenio por cualquiera de las causales enunciadas en esta cláusula, TRANS HONG KONG S.A., deberá



**COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL
PUTUMAYO**

Personería Jurídica No. 111 del 1 de febrero de 1984-DANCOOP
Nit.800.173.694-5

continuar realizando los descuentos de nómina de los créditos otorgados previamente a la terminación de este convenio y ponerlos a disposición de COOTEP hasta que se cancele la totalidad del crédito.

CLAUSULA SEXTA. CESIÓN. Ninguna de las partes podrá ceder los derechos y/o obligaciones derivadas de este convenio, sin el consentimiento previo y escrito de la otra parte.

CLAUSULA SEPTIMA. MODIFICACIONES. Cualquiera de las estipulaciones contempladas en este convenio solo podrá ser modificado por acuerdo de las partes que deberán constar por escrito y firmado por sus representantes debidamente autorizados.

CLÁUSULA OCTAVA. MÉRITO EJECUTIVO. El presente convenio presta mérito ejecutivo dado que incorpora obligaciones claras, expresas y exigibles al tenor de los artículos 422, 424 y 469 del Código General del Proceso, o las normas que los aclaren, modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el Artículo 53 de la Ley 21 de 1982, Art. 23 de la Ley 789 del año 2002, Decreto 2463 del año 1981, Ley 79 del 1988, disposiciones concordantes y las demás que se dicten sobre la materia.

CLAUSULA DECIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento del objeto, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de extinción de la vigencia del convenio o de la terminación según sea el caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. COOTEP ejercerá la supervisión del presente convenio a través de su Representante Legal, el director del área comercial de la Cooperativa y el director de agencia de Puerto Asís. Dentro de las principales actividades que debe ejercer el supervisor del convenio, se encuentran: a) Velar por la correcta ejecución de todas y cada una de las obligaciones asumidas por las partes. b) Impartir por escrito a TRANS HONG KONG S.A., si es del caso, las instrucciones que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. c) Informar por escrito al área jurídica de COOTEP sobre posibles inconvenientes o irregularidades que puedan afectar la debida ejecución del convenio. d) Las demás labores y gestiones necesarias para el debido desarrollo del objeto contractual. TRANS HONG KONG S.A., ejercerá la supervisión del convenio a través de su representante legal o a quien éste delegue, con las facultades



**COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL
PUTUMAYO**

Personería Jurídica No. 111 del 1 de febrero de 1984-DANCOOP
Nit.800.173.694-5

antes señaladas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN LOS SISTEMAS DE PREVENCION, CONTROL Y ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA. Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende con la suscripción del presente convenio, que conocen y se obligan a cumplir con las políticas contempladas en el Manual SARLAFT y/o aquellas normas que las deroguen y/o modifiquen, a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, asociados, proveedores, empleados, etc., y que los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas, so pena de constituirse como parte incumplida en los términos del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver de forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación acordada tanto en su ejecución como en su liquidación. En caso de que dichas diferencias no se puedan arreglar por este medio, las partes acudirán al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio del Putumayo; de no ser posible una solución para las diferencias entre las partes, se podrá acudir a la jurisdicción ordinaria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales y contractuales, las partes convienen como domicilio la ciudad de Mocoa (Putumayo). Para efectos de notificaciones: TRANS HONG KONG S.A. en carrera 21 14-88 del barrio Veinte de Julio de Puerto Asís, teléfono: 3112304763 y correo electrónico: recepciondefacturacion@transhongkong.com.co, por su parte COOTEP: en la carrera 4 No. 7-30, Barrio José María Hernández de Mocoa, teléfono:3122994858, correo electrónico: secretaria@cootep.com.co

CLAUSULA DECIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio quedará perfeccionado con la firma de las partes. Para constancia de lo expuesto, las partes de común acuerdo firman el presente convenio en la Ciudad de Mocoa, el día 10 de agosto del año 2026.

RAQUEL MALUA SAYALPUD
Gerente General COOTEP
C.C. 69.007.052

ANGELA PATRICIA ENCISO CASTRO
RL TRANS HONG KONG S.A.
C.C. No.1.032.474.597 de Bogotá

Elaboró: Karen Liliana Villota Hernández-Directora Jurídica COOTEP

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858

secretaria@cootep.com.co

"Crecemos sólidos para servir"